TEMARIO COMÚN — JUNTA DE ANDALUCÍA (GRUPO A2)

TEMA 2

Los Órganos Constitucionales: La Corona. Las Cortes Generales: Composición, Atribuciones y Funcionamiento. El Gobierno y la Administración. El Poder Judicial. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo. El Tribunal de Cuentas

Cuerpo: Cuerpo Técnico Facultativo / Cuerpo General (A2)

Entidad Convocante: Junta de Andalucía (Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública / IAAP)

Bloque: Programa de Materias Comunes

Tema Oficial: Tema 2

Normativa Clave de Referencia:

Constitución Española de 1978: Título II (Corona), Título III (Cortes Generales), Título IV (Gobierno y Administración), Título VI (Poder Judicial) y Título IX (Tribunal Constitucional).

Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ).

Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional (LOTC).

Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo.

Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas.

ÍNDICE GENERAL DE TEMA 2

1. Introducción: La división de poderes y el sistema institucional constitucional

2. La Corona (Título II CE)

2.1. El Rey como Jefe del Estado: Carácter, funciones y posición constitucional (art. 56 CE)

2.2. La sucesión a la Corona y la Regencia (arts. 57 y 59 CE)

2.3. La tutela del Rey menor (art. 60 CE)

2.4. El refrendo de los actos del Rey: Naturaleza, sujetos y efectos (art. 64 CE)

2.5. Competencias y atribuciones regias (arts. 62 y 63 CE)

3. Las Cortes Generales (Título III CE)

3.1. Naturaleza bicameral y características de las Cortes Generales (art. 66 CE)

3.2. El Congreso de los Diputados: Composición y régimen electoral (art. 68 CE)

3.3. El Senado: Naturaleza de cámara de representación territorial y composición (art. 69 CE)

3.4. Estatuto de los parlamentarios: Inviolabilidad, inmunidad y aforamiento (art. 71 CE)

3.5. Organización y funcionamiento interno: Pleno, Comisiones y Diputación Permanente (arts. 72 a 78 CE)

3.6. Funciones de las Cortes Generales: Legislativa, presupuestaria y de control político (arts. 66 y 108 a 115 CE)

4. El Gobierno y la Administración (Título IV CE)

4.1. Composición y funciones del Gobierno: Dirección política y función ejecutiva (art. 97 y 98 CE; Ley 50/1997)

4.2. El nombramiento y cese del Presidente del Gobierno: El procedimiento de investidura (art. 99 CE)

4.3. Responsabilidad política: La moción de censura constructiva y la cuestión de confianza (arts. 112 a 114 CE)

4.4. Principios constitucionales de la Administración Pública (art. 103 CE y Ley 40/2015)

4.5. El Consejo de Estado como supremo órgano consultivo (art. 107 CE)

5. El Poder Judicial (Título VI CE)

5.1. Principios constitucionales de la jurisdicción: Unidad, exclusividad e independencia (art. 117 CE)

5.2. El estatuto jurídico de Jueces y Magistrados: Inamovilidad, responsabilidad e incompatibilidades

5.3. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ): Naturaleza, composición y competencias (art. 122 CE; LOPJ)

5.4. El Tribunal Supremo y la planta judicial (art. 123 CE)

5.5. El Ministerio Fiscal: Principios informadores y funciones (art. 124 CE)

6. El Tribunal Constitucional (Título IX CE)

6.1. Naturaleza y posición constitucional: Intérprete supremo de la Constitución

6.2. Composición, designación y estatuto de los Magistrados constitucionales (art. 159 CE)

6.3. Competencias: Recurso y cuestión de inconstitucionalidad, recurso de amparo y conflictos de competencia (art. 161 CE)

7. Órganos constitucionales de control y garantía

7.1. El Defensor del Pueblo: Alto comisionado parlamentario y funciones supervisoras (art. 54 CE)

7.2. El Tribunal de Cuentas: Supremo órgano fiscalizador y jurisdicción contable (art. 136 CE)

8. Conclusión y visión integradora para la función pública autonómica

9. Anexo: Tablas sinópticas y esquemas de los órganos constitucionales

1. INTRODUCCIÓN: LA DIVISIÓN DE PODERES Y EL SISTEMA INSTITUCIONAL CONSTITUCIONAL

La Constitución Española de 1978 estructura los poderes del Estado conforme al principio clásico de **separación y equilibrio de poderes**, modulado por el parlamentarismo racionalizado propio del constitucionalismo europeo de posguerra. No se trata de una separación rígida o estanca, sino de una red de interrelaciones, controles y contrapesos (*checks and balances*) orientada a impedir la concentración autoritaria del poder y a asegurar la vigencia efectiva de los derechos fundamentales.

Los órganos constitucionales son aquellos creados y configurados directamente por la norma fundamental, que gozan de autonomía orgánica y funcional, participan en la dirección política del Estado y no se encuentran subordinados jerárquicamente a ninguna otra institución.

---

2. LA CORONA (TÍTULO II CE)

2.1. El Rey como Jefe del Estado: Carácter, funciones y posición constitucional (art. 56 CE)

El **artículo 56.1 de la CE** define el estatus del monarca:

> "*El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes.*"

Notas esenciales de su posición:

- **Magistratura de integración simbólica:** El Rey carece de facultades ejecutivas o de decisión política propia ("*el Rey reina, pero no gobierna*").
- **Inviolabilidad e irresponsabilidad (art. 56.3 CE):** "*La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65.2.*" (nombramiento de los miembros civiles y militares de su Casa).

2.2. La sucesión a la Corona y la Regencia (arts. 57 y 59 CE)

- **Reglas sucesorias (art. 57.1 CE):** La Corona es hereditaria en los sucesores de S. M. Don Juan Carlos I de Borbón. La sucesión sigue el orden regular de primogenitura y representación, prefiriéndose:
- La línea anterior a las posteriores.
- En la misma línea, el grado más próximo al más remoto.
- En el mismo grado, el varón a la mujer.
- En el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos.
- **Extinción de líneas (art. 57.3 CE):** Extinguidas todas las líneas llamadas en Derecho, las Cortes Generales proveerán a la sucesión a la Corona en la forma que más convenga a los intereses de España.
- **Matrimonio prohibido (art. 57.4 CE):** Quienes teniendo derecho a la sucesión contrajeren matrimonio contra la expresa prohibición del Rey y de las Cortes Generales, quedarán excluidos en la sucesión a la Corona por sí y sus descendientes.

- **Abdicaciones y renuncias (art. 57.5 CE):** Se resolverán por **ley orgánica** (como la Ley Orgánica 3/2014, de 18 de junio, relativa a la abdicación de Don Juan Carlos I).
- **La Regencia (art. 59 CE):** Institución subsidiaria que ejerce las funciones regias durante la minoría de edad o inhabilitación del Rey. Se distingue entre:
- *Regencia legítima:* El padre o la madre del Rey menor y, en su defecto, el pariente mayor de edad más próximo a suceder. Si el Rey fuere inhabilitado por las Cortes Generales, la Regencia corresponde al Príncipe heredero si fuere mayor de edad.
- *Regencia parlamentaria:* Si no hubiere persona a quien corresponda, será nombrada por las Cortes Generales, compuesta de una, tres o cinco personas.
- *Requisitos:* Ser español y mayor de edad. Se ejerce siempre por mandato constitucional y en nombre del Rey.

2.3. La tutela del Rey menor (artículo 60 CE)

Es incompatible con todo cargo o representación política, salvo en el padre, madre o ascendientes directos. Puede ser: 1. **Testamentaria:** Nombrada en testamento por el Rey difunto (mayor de edad y español de nacimiento). 2. **Legítima:** En su defecto, el padre o la madre mientras permanezcan viudos. 3. **Parlamentaria:** En defecto de las anteriores, nombrada por las Cortes Generales.

2.4. El refrendo de los actos del Rey (artículo 64 CE)

El refrendo es la institución jurídica por la que un órgano con responsabilidad política asume la autoría y consecuencias jurídicas de los actos regios:

- **Sujetos legitimados para refrendar (art. 64.1 CE):**
  - El **Presidente del Gobierno**.
  - Los **Ministros** competentes en la materia.
  - El **Presidente del Congreso de los Diputados**, de forma tasada y exclusiva en dos supuestos: la propuesta y nombramiento del Presidente del Gobierno (art. 99) y la disolución de las Cortes Generales prevista en el artículo 99.5.
- **Efectos:** De los actos del Rey son responsables las personas que los refrenden (art. 64.2 CE).

---

3. LAS CORTES GENERALES (TÍTULO III CE)

3.1. Naturaleza bicameral y características (artículo 66 CE)

- Representan al pueblo español y están formadas por el **Congreso de los Diputados** y el **Senado**.
- Ejercen la **potestad legislativa** del Estado, aprueban sus **Presupuestos**, **controlan la acción del Gobierno** y tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución.
- Son inviolables (art. 66.3 CE).
- Bicameralismo imperfecto o asimétrico: El Congreso ostenta una clara preeminencia política y legislativa (otorga y retira la investidura, convalida decretos-leyes y puede levantar los vetos del Senado).

3.2. El Congreso de los Diputados (artículo 68 CE)

- **Composición:** Entre 300 y 400 Diputados (la LOREG, Ley Orgánica 5/1985, fija su número en **350**).
- **Circunscripción electoral:** Es la **provincia**. Las poblaciones de Ceuta y Melilla están representadas cada una de ellas por un Diputado.

- **Distribución:** La ley distribuye el número total asignando una representación mínima inicial a cada circunscripción (2 diputados por provincia) y distribuyendo los demás en proporción a la población.
- **Sistema electoral:** Elección por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, mediante criterios de **representación proporcional** (fórmula D'Hondt con barrera electoral provincial del 3%). Mandato de **4 años**.

3.3. El Senado (artículo 69 CE)

- Se define constitucionalmente como la **Cámara de representación territorial**.
- **Composición mixta:**
- *Senadores provinciales:* 4 senadores por cada provincia peninsular, elegidos por sufragio universal mayoritario. En los archipiélagos: Gran Canaria, Mallorca y Tenerife eligen 3; Ibiza-Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote y La Palma eligen 1 cada una. Ceuta y Melilla eligen 2 cada una.
- *Senadores autonómicos:* Las Comunidades Autónomas designan un Senador y otro más por cada millón de habitantes de su respectivo territorio, designados por la Asamblea Legislativa autonómica asegurando la adecuada representación proporcional.
- Mandato de **4 años**.

3.4. Estatuto de los parlamentarios (artículo 71 CE)

Los Diputados y Senadores gozan de prerrogativas corporativas irrenunciables: 1. **Inviolabilidad (art. 71.1 CE):** Por las opiniones manifestadas y los votos emitidos en el ejercicio de sus funciones parlamentarias, de forma indefinida incluso tras cesar en el mandato. 2. **Inmunidad (art. 71.2 CE):** Durante el período de su mandato no pueden ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva (el **suplicatorio**), salvo en caso de flagrante delito. Tampoco pueden ser detenidos salvo flagrante delito. 3. **Aforamiento (art. 71.3 CE):** En las causas contra Diputados y Senadores será competente la **Sala de lo Penal del Tribunal Supremo**. 4. **Prohibición de mandato imperativo (art. 67.2 CE):** Los miembros de las Cortes Generales no están ligados por mandato imperativo; representan a la nación y no a sus electores o partidos en sentido jurídico estricto.

3.5. Organización y funcionamiento interno

- **Órganos de gobierno:** El Presidente de la Cámara, la Mesa (órgano colegiado rector) y la Junta de Portavoces (órgano eminentemente político).
- **Órganos de funcionamiento:**
- **El Pleno:** Reunión de la totalidad de los miembros de la Cámara.
- **Las Comisiones:** Órganos de trabajo sectorial (permanentes legislativas, no legislativas, de investigación). Pueden aprobar proyectos y proposiciones de ley por delegación del Pleno (art. 75.2 CE), excepto reformas constitucionales, cuestiones internacionales, leyes orgánicas y de bases y Presupuestos Generales del Estado.
- **La Diputación Permanente (art. 78 CE):** Órgano que vela por los poderes de la Cámara cuando ésta no esté reunida (entre períodos de sesiones) o esté disuelta o haya expirado su mandato. Presidida por el Presidente de la Cámara e integrada por un mínimo de **21 miembros** que representan a los grupos parlamentarios en proporción a su importancia numérica.
- **Períodos de sesiones (art. 73 CE):** Dos períodos ordinarios al año: de **septiembre a diciembre** (primer período) y de **febrero a junio** (segundo período).

---

4. EL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN (TÍTULO IV CE)

4.1. Composición y funciones del Gobierno (arts. 97 y 98 CE; Ley 50/1997)

- **Funciones constitucionales (art. 97 CE):**

> *"El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes."*

- **Composición (art. 98.1 CE):** El Gobierno se compone del **Presidente**, de los **Vicepresidentes**, en su caso, y de los **Ministros**, y de los demás miembros que establezca la ley.
- **Órganos colegiados:** El Consejo de Ministros y las Comisiones Delegadas del Gobierno. Órganos de apoyo: Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios.

4.2. El procedimiento ordinario de investidura (artículo 99 CE)

1. **Consultas regias:** El Rey, previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, y a través del Presidente del Congreso, propone un candidato a la Presidencia del Gobierno.
2. **Debate y primera votación:** El candidato expone ante el Congreso de los Diputados el programa político del Gobierno que pretenda formar y solicita la confianza de la Cámara. Si obtiene **mayoría absoluta** de votos afirmativos, el Rey le nombrará Presidente.
3. **Segunda votación:** De no alcanzarse la mayoría absoluta, se somete la misma propuesta a nueva votación **cuarenta y ocho horas (48 h)** después, entendiéndose otorgada la confianza si obtiene **mayoría simple**.
4. **Propuestas sucesivas:** Si no se otorga la confianza, se tramitarán sucesivas propuestas en la forma prevista.
5. **Plazo límite de dos meses:** Si transcurrido el plazo de **dos meses**, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso.

4.3. Exigencia de responsabilidad política (arts. 112 a 114 CE)

- **La Cuestión de Confianza (art. 112 CE):** Planteada por el **Presidente del Gobierno**, previa deliberación del Consejo de Ministros, ante el Congreso de los Diputados sobre su programa o una declaración de política general. La confianza se entiende otorgada cuando vote a favor la **mayoría simple** de los Diputados. Si se deniega, el Gobierno presenta su dimisión al Rey, abriéndose el proceso del art. 99.
- **La Moción de Censura (art. 113 CE):** Mecanismo de parlamentarismo constructivo:
- Debe ser propuesta por al menos la **décima parte (1/10)** de los Diputados (35 firmas).
- Debe incluir preceptivamente un **candidato alternativo** a la Presidencia del Gobierno.
- No podrá ser votada hasta que transcurran **cinco días** desde su presentación. En los dos primeros días pueden presentarse mociones alternativas.
- Para prosperar exige la **mayoría absoluta** del Congreso de los Diputados. Si se aprueba, el Gobierno dimite y el candidato alternativo se entiende investido automáticamente (art. 114.2 CE). Si se desestima, sus signatarios no podrán presentar otra durante el mismo período de sesiones.

4.4. Principios constitucionales de la Administración Pública (art. 103 CE)

> *"La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho."*
>
> - **Acceso a la función pública (art. 103.3 CE):** Conforme a los principios de mérito y capacidad.
> - **Control judicial pleno (art. 106.1 CE):** Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican.
> - **Responsabilidad patrimonial (art. 106.2 CE):** Derecho de los particulares a ser indemnizados de toda lesión que sufran en sus bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.

4.5. El Consejo de Estado (artículo 107 CE)

Es el **supremo órgano consultivo del Gobierno**. Una ley orgánica (LO 3/1980) regula su composición y competencias. Ejerce la función consultiva con autonomía orgánica y funcional para garantizar la legalidad de la actuación del Estado y las CCAA en los casos previstos por la ley.

---

5. EL PODER JUDICIAL (TÍTULO VI CE)

5.1. Principios constitucionales de la jurisdicción (artículo 117 CE)

- **Origen popular:** La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial.
- **Notas de los Jueces y Magistrados:** Son **independientes**, **inamovibles**, **responsables** y están **sometidos únicamente al imperio de la ley**.
- **Principio de Unidad Jurisdiccional (art. 117.5 CE):** Es la base de la organización y funcionamiento de los Tribunales. Se prohíben de forma absoluta los Tribunales de excepción y los de honor. La ley regulará el ejercicio de la jurisdicción militar estrictamente en el ámbito castrense y en los supuestos de estado de sitio.
- **Principio de Exclusividad (art. 117.3 y 117.4 CE):** El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes. No ejercerán más funciones que las señaladas y las que expresamente les sean atribuidas por ley en garantía de cualquier derecho.
- **Gratuidad de la justicia (art. 119 CE):** Para quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar y en los casos que la ley prevea.

5.2. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) (artículo 122 CE)

Es el **órgano de gobierno autónomo del Poder Judicial**. No ejerce funciones jurisdiccionales (no dicta sentencias), sino administrativas, disciplinarias y de nombramientos respecto a la carrera judicial:

- **Composición:** El Presidente del Tribunal Supremo (que lo preside) y **20 vocales** nombrados por el Rey por un período de **5 años**:
  - **12** entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales.
  - **4** a propuesta del Congreso de los Diputados por mayoría de 3/5, entre abogados y otros juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio.
  - **4** a propuesta del Senado por idéntica mayoría de 3/5 e idénticos requisitos.

5.3. El Tribunal Supremo y el Ministerio Fiscal (arts. 123 y 124 CE)

- **Tribunal Supremo (art. 123 CE):** Con jurisdicción en toda España, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes (Civil, Penal, Contencioso-Administrativo, Social y Militar), salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales (Tribunal Constitucional). Su Presidente es nombrado por el Rey, a propuesta del CGPJ.
- **El Ministerio Fiscal (art. 124 CE):** Tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, así como velar por la independencia de los Tribunales.
- **Principios de estructura:** *Unidad de actuación* y *dependencia jerárquica*.
- **Principios de actuación:** *Legalidad* e *imparcialidad*.
- **Fiscal General del Estado:** Nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial (art. 124.4 CE).

---

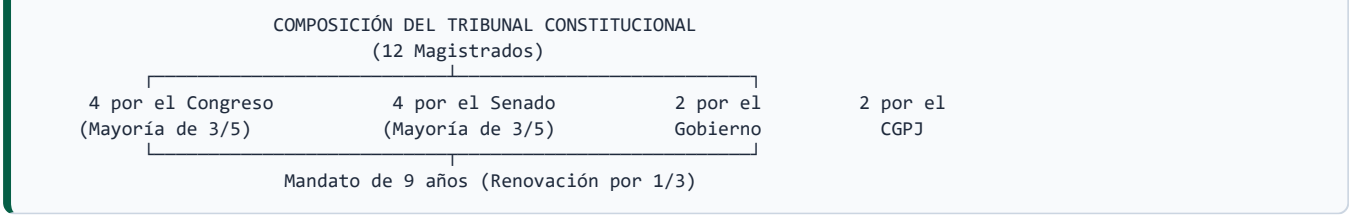
6. EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (TÍTULO IX CE)

6.1. Naturaleza y posición constitucional

El Tribunal Constitucional (TC) no forma parte del Poder Judicial; es un **órgano constitucional independiente**, supremo intérprete de la Constitución, sometido exclusivamente a la Constitución y a su Ley Orgánica reguladora (LO 2/1979 - LOTC). Sus sentencias tienen valor de cosa juzgada, vinculan a todos los poderes públicos y las estimatorias de inconstitucionalidad tienen plenos efectos frente a todos (*erga omnes*).

6.2. Composición y estatuto de los Magistrados (artículo 159 CE)

- Integrado por **12 miembros** nombrados por el Rey:
- **4** a propuesta del Congreso de los Diputados por mayoría de 3/5.
- **4** a propuesta del Senado por mayoría de 3/5.
- **2** a propuesta del Gobierno.
- **2** a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.
- **Requisitos:** Nombrados entre Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad, Funcionarios públicos y Abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de **quince años de ejercicio profesional**.
- **Mandato:** Designados por un período de **9 años** y se renuevan **por terceras partes (4 magistrados) cada 3 años**.
- **Presidencia (art. 160 CE):** El Presidente del TC es nombrado entre sus miembros por el Rey, a propuesta del mismo Tribunal en pleno, por un período de **3 años** (reelegible una sola vez).



6.3. Competencias del Tribunal Constitucional (artículo 161 CE)

1. **Recurso de Inconstitucionalidad:** Contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley. Legitimados: Presidente del Gobierno, Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores, y los Gobiernos y Asambleas

Legislativas de las CCAA en materias que afecten a su ámbito de autonomía. Plazo general: 3 meses desde la publicación.

2. **Cuestión de Inconstitucionalidad (art. 163 CE):** Promovida exclusivamente por Jueces o Tribunales, de oficio o a instancia de parte, cuando consideren que una norma con rango de ley aplicable al proceso y de cuya validez dependa el fallo pueda ser contraria a la CE.
3. **Recurso de Amparo:** Por violación de los derechos del art. 14, 15 a 29 y 30.2 CE.
4. **Conflictos de competencia:** Entre el Estado y las CCAA o de éstas entre sí (positivos o negativos).
5. **Conflictos en defensa de la autonomía local:** Promovidos por municipios y provincias frente a leyes lesivas.
6. **Conflictos entre órganos constitucionales del Estado:** Gobierno, Congreso, Senado y CGPJ.
7. **Control previo de tratados internacionales (art. 95 CE).**
8. **Impugnación de disposiciones sin fuerza de ley y resoluciones autonómicas (art. 161.2 CE):** El Gobierno puede impugnar ante el TC los actos de las CCAA; la impugnación produce la suspensión automática del acto durante un plazo máximo de cinco meses, debiendo el TC ratificarla o levantarla.

---

7. ÓRGANOS CONSTITUCIONALES DE CONTROL Y GARANTÍA

7.1. El Defensor del Pueblo (artículo 54 CE y LO 3/1981)

- Comisionado parlamentario independiente; no recibe instrucciones de ninguna autoridad.
- Facultades inspectoras universales: puede entrar en cualquier dependencia administrativa estatal, autonómica o local, examinar expedientes, formular advertencias, recomendaciones, recordatorios de deberes legales y sugerencias.
- Carece de potestad sancionatoria o anulatoria de actos; si aprecia indicios delictivos, lo traslada de inmediato al Fiscal General del Estado.
- Presenta un Informe Anual ante las Cortes Generales.

7.2. El Tribunal de Cuentas (artículo 136 CE y LO 2/1982)

- **Naturaleza:** Supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado y de todo el sector público. Depende directamente de las Cortes Generales y ejerce sus funciones por delegación de ellas en el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado.
- **Doble función:**
- *Función fiscalizadora:* Externa, permanente y consuntiva, sobre regularidad contable, legalidad, eficacia y economía.
- *Función jurisdiccional contable:* Exclusiva respecto del enjuiciamiento de la responsabilidad contable de quienes manejen caudales o efectos públicos (alcances, malversaciones, pagos indebidos).
- **Composición:** Doce Consejeros de Cuentas elegidos por las Cortes Generales (6 por el Congreso y 6 por el Senado por mayoría de 3/5) por un período de **9 años**. Gozan de la misma independencia e inamovilidad que los Jueces.

---

8. CONCLUSIÓN Y VISIÓN INTEGRADORA PARA LA FUNCIÓN PÚBLICA AUTONÓMICA

El conocimiento del entramado institucional constitucional es nuclear para el personal técnico de la Junta de Andalucía. Las decisiones de la Administración autonómica se insertan en un sistema jerarquizado y coordinado,

sujeto al control jurisdiccional de los Tribunales ordinarios, a la doctrina vinculante del Tribunal Constitucional y a la supervisión fiscalizadora del Tribunal de Cuentas y del Defensor del Pueblo, garantizando el equilibrio democrático y la legalidad del Estado social y democrático de Derecho.

---

9. ANEXO: TABLAS SINÓPTICAS Y ESQUEMAS DE LOS ÓRGANOS CONSTITUCIONALES

SISTEMA COMPARADO DE LOS ÓRGANOS

ÓRGANO	COMPOSICIÓN	MANDATO	FORMA DE ELECCIÓN
Congreso Diputados	350 Diputados	4 años	Sufragio universal (prov)
Senado	Mixta (266 aprox)	4 años	Sufragio un. + Asamb. CCAA
CGPJ	20 Vocales + Pres	5 años	Cortes Generales (3/5)
Tribunal Constitucional	12 Magistrados	9 años (1/3)	4 Cong, 4 Sen, 2 Gob, 2 PJ
Defensor del Pueblo	Unipersonal	5 años	Cortes Generales (3/5)
Tribunal de Cuentas	12 Consejeros	9 años	6 Congreso, 6 Senado (3/5)